PROYECTO DE LEY

Ley de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible

Fija el marco nacional de los planes de ordenamiento territorial (absorción urbana) de las zonas que crecen por grandes inversiones: identificación con las provincias, nueve zonas iniciales, contenido mínimo, aprobación por ley provincial y ordenanza antes del pico de empleo, vínculo con la contrapartida del RIGI (art. 176 octies de la Ley 27.742) y asistencia técnica nacional sin gasto adicional.

Propuesta 45: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase II (año 2: envío al Congreso; los acuerdos «Acuerdo modelo Nación–provincia–municipio para planes de ordenamiento territorial en zonas de crecimiento previsible» de los polos existentes ya se firman en la Fase I)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Las grandes inversiones energéticas, mineras e industriales cambian en pocos años la vida de pueblos pequeños. Según el censo nacional, el departamento de Añelo pasó de unos 10.800 habitantes en 2010 a más de 18.000 en 2022, y recibe cada día miles de trabajadores que no pueden vivir allí porque no hay viviendas, escuelas ni centros de salud suficientes. Ningún nivel del Estado planificó un movimiento de población que era enteramente previsible, y lo improvisado se paga dos veces: cuando se hace y cuando hay que rehacerlo. El proyecto establece un marco nacional para los planes de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible, sin invadir las competencias provinciales ni la autonomía municipal. Identifica las zonas iniciales, fija el contenido mínimo de los planes —suelo, vivienda, agua, cloacas, escuelas, salud, transporte y formación de la población local— y exige que estén aprobados antes del pico de empleo de cada inversión. Vincula los planes con la contrapartida territorial del régimen de grandes inversiones, para que las obras de los inversores se elijan del plan y sean exigibles durante toda la vida del proyecto. Los planes se financian con esa contrapartida, con los tributos locales sobre el suelo ocioso, con crédito hipotecario y con aportes provinciales y municipales. La Nación aporta asistencia técnica con sus créditos vigentes, sin gasto adicional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el marco nacional para los planes de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible, para que el suelo urbanizado, la vivienda, el agua, las cloacas, las escuelas, la salud y el transporte se planifiquen y se ejecuten antes de que llegue la población que atraen las grandes inversiones energéticas, mineras e industriales, con respeto de las competencias de las provincias y de la autonomía municipal.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:

a) zona de crecimiento previsible: el área de uno o más municipios o comunas cuya población y empleo crecerán en forma significativa por efecto de una o más grandes inversiones aprobadas o en ejecución, identificada conforme al Capítulo II;

b) gran inversión: el proyecto adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del Título VII de la Ley N° 27.742, o el que supere el monto de inversión o de empleo que fije la reglamentación;

c) plan de ordenamiento territorial: el plan de absorción urbana de una zona de crecimiento previsible, con el contenido del artículo 7°.

ARTÍCULO 3°.- Papel de la Nación. El Estado nacional identifica las zonas de crecimiento previsible junto con las provincias, presta asistencia técnica para elaborar y ejecutar los planes, coordina las obras de contrapartida de las grandes inversiones y las acciones nacionales en la zona, y publica el seguimiento. La aprobación de los planes y las normas de uso del suelo corresponden a las provincias y a los municipios.

Capítulo II – Identificación de las zonas

ARTÍCULO 4°.- Criterios. La autoridad de aplicación identificará las zonas de crecimiento previsible, con acuerdo de la provincia respectiva, conforme a una metodología pública que considere, al menos: la proyección de población y de empleo derivada de las inversiones aprobadas o en obra, su relación con la población actual, el déficit existente de vivienda y de servicios y los cronogramas de obra y de contratación de personal de las inversiones.

ARTÍCULO 5°.- Zonas iniciales. Son zonas de crecimiento previsible, sin perjuicio de su delimitación conforme al artículo anterior: Añelo y Rincón de los Sauces, en la Provincia del Neuquén; Sierra Grande y San Antonio Oeste, en la Provincia de Río Negro; Iglesia y Calingasta, en la Provincia de San Juan; Antofagasta de la Sierra y Fiambalá, en la Provincia de Catamarca; y Susques, en la Provincia de Jujuy.

ARTÍCULO 6°.- Nuevas zonas. Dentro de los SESENTA (60) días de aprobada una gran inversión, la autoridad de aplicación evaluará, con la provincia, si su área de influencia constituye una zona de crecimiento previsible y publicará su conclusión fundada.

Capítulo III – Planes de ordenamiento territorial

ARTÍCULO 7°.- Contenido mínimo. Cada plan contendrá, como mínimo:

a) la proyección de población y de empleo de la zona, con las inversiones previstas y sus cronogramas;

b) las áreas de expansión urbana y el banco de suelo urbanizado;

c) las metas de vivienda, propia y en alquiler;

d) las metas de escuelas, centros de salud, agua, cloacas, energía y transporte;

e) las obras necesarias, su costo, su fuente de financiamiento y su cronograma;

f) las acciones de terminación de la educación secundaria y de formación en oficios para la población local;

g) el ordenamiento ambiental del territorio, conforme a los artículos 8° a 10 de la Ley N° 25.675;

h) los indicadores de seguimiento.

ARTÍCULO 8°.- Elaboración y aprobación. El plan se elaborará en el marco de un acuerdo entre la Nación, la provincia y el municipio, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su firma, y deberá quedar aprobado por ley provincial y por ordenanza municipal antes de que la obra principal de la inversión alcance su pico de empleo.

ARTÍCULO 9°.- Meta. En cada zona, la vivienda, las escuelas y los centros de salud deberán crecer al menos al ritmo de la población proyectada.

ARTÍCULO 10°.- Seguimiento y revisión. Cada plan se revisará al menos cada DOS (2) años. Las partes del acuerdo publicarán cada año un informe de avance de sus metas e indicadores.

Capítulo IV – Vínculo con las grandes inversiones

ARTÍCULO 11°.- Contrapartida en zonas de crecimiento previsible. Incorpórase como artículo 176 octies de la Ley N° 27.742 el siguiente:

«Artículo 176 octies.- Zonas de crecimiento previsible. Cuando el proyecto se ubique en una zona de crecimiento previsible identificada conforme a la Ley N° [—], el Plan de Contrapartida del artículo 176 bis elegirá sus obras con prioridad entre las del plan de ordenamiento territorial de la zona, aprobado o en elaboración, y el vehículo de proyecto único informará a la autoridad de aplicación y a la provincia su cronograma de obra y de contratación de personal, para que el plan quede aprobado antes del pico de empleo del proyecto.»

ARTÍCULO 12°.- Exigibilidad. Los compromisos de obra de los inversores en una zona de crecimiento previsible se incorporarán a sus Planes de Contrapartida y, en su caso, a sus contratos, y serán exigibles durante toda la vida del proyecto.

Capítulo V – Financiamiento e instrumentos

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Las obras de los planes se financian con las obras de contrapartida de las grandes inversiones, con los recursos de los tributos provinciales o municipales sobre el suelo ocioso y del banco de suelo, con crédito hipotecario para vivienda en unidades de cuenta ajustadas por inflación y con aportes provinciales y municipales. La presente ley no autoriza gasto adicional: la asistencia técnica nacional se atiende con los créditos vigentes de la autoridad de aplicación, sin transferencias adicionales.

ARTÍCULO 14°.- Suelo. Invítase a las provincias y a los municipios de las zonas de crecimiento previsible a crear bancos de suelo urbanizado y a aplicar tributos sobre el suelo ocioso. El organismo nacional a cargo de la administración de los bienes del Estado informará los inmuebles nacionales existentes en cada zona, para evaluar su incorporación al banco de suelo conforme a la legislación vigente.

ARTÍCULO 15°.- Asistencia técnica. La autoridad de aplicación prestará asistencia técnica a los municipios para elaborar y ejecutar los planes, mediante equipos técnicos que podrán compartirse entre municipios de una misma región, guías metodológicas y capacitación.

ARTÍCULO 16°.- Formación local. La autoridad de aplicación coordinará con las autoridades educativas nacionales y provinciales la oferta de terminación de la educación secundaria y de formación en oficios en cada zona, orientada a los empleos que crean las inversiones, con los programas vigentes.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Acuerdos. Los acuerdos de ordenamiento territorial que el Estado nacional suscriba con una provincia y un municipio conforme al acuerdo modelo aprobado por el Poder Ejecutivo nacional quedan ratificados, en lo que hace a la Nación, por la presente ley, desde su publicación en el Boletín Oficial. Los que se aparten de ese modelo requieren ratificación por ley.

ARTÍCULO 18°.- Publicidad. La autoridad de aplicación llevará un registro público de las zonas de crecimiento previsible, de los acuerdos y de los planes, y publicará en formato de datos abiertos sus metas, sus obras, su avance y sus indicadores.

ARTÍCULO 19°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre los organismos con competencia en vivienda y desarrollo territorial.

ARTÍCULO 20°.- Invitación. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley y a aprobar por ley los planes de ordenamiento territorial de sus zonas de crecimiento previsible, y a los municipios, a aprobarlos por ordenanza.

ARTÍCULO 21°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 22°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app